



PROCON SP

ABERTURA DA RECLAMAÇÃO FA N.º 35.001.003.26.1560068

Abertura da Reclamação em: 19/06/2026 08:21

Protocolo: 35.001.003.26.1560068

DADOS DO CONSUMIDOR:

Consumidor: JEFERSON RODRIGUES DA SILVA

RG: 55223171x

CPF: 244.258.998-22

Endereço: Rua Robert Campin, 171, casa 06

Bairro: Jardim Mariane

Cidade: São Paulo / SP

CEP: 05866-130

Telefone Fixo: (11) 5242-4273 / Celular: (11) 95242-4273

E-mail: kjl.futebol@gmail.com

DADOS DO FORNECEDOR JURÍDICO

Identificação: 45598881000122

Nome: FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA RIOS LTDA

Correspondência:

Endereço: Avenida Gastão Vidigal, 375,

Bairro: Morro do Elefante

Cidade: Campos do Jordão / SP

CEP: 12460000

CLASSIFICAÇÃO INICIAL

Área: Turismo / Viagens

Assunto: Hospedagem

Problema: Cobrança por serviço não fornecido / em desacordo com a utilização / fora do prazo

RESULTADO ESPERADO:

ATENDIDO POR:

Dados da Compra/Contrato

Forma de Aquisição: Loja Virtual / Internet

Tipo de Contratação: Serviço

Data da Compra/Contratação: 04/02/2005

Nome do Plano/Serviço/Produto: Reserva de hospedagem – Suíte Chocolate Ruby (Casa Sabor Chocolate)

Detalhes do Produto/Serviço/Plano: Reserva de hospedagem na acomodação "Suíte Chocolate Ruby", da empresa Casa Sabor Chocolate.

Tipo do Documento: PedidoNº do Contrato/Serviço/Documento: 5158914



Data da Ocorrência/Serviço/Entrega: 05/02/2026
Data de Cancelamento/Desistência/Negativa: 18/02/2026
Forma de Pagamento: Cartão
Valor da Compra: R\$2.648,90
Banco Emissor: ITAU
Cartão: 5149 45XX XXXX 7679
Bandeira: MasterCard

Descrição do Problema / Relato do Consumidor:

Realizei uma reserva de hospedagem na empresa Casa Sabor Chocolate / Villa du Chocolat, referente à acomodação "Suíte Chocolate Ruby", no valor total de R\$ 2.648,90, com pagamento realizado via cartão de crédito parcelado. Posteriormente, solicitei o cancelamento da hospedagem com aproximadamente 58 dias de antecedência da data do check-in, sem que o serviço tivesse sido utilizado. Após o cancelamento, a empresa informou que não realizaria o estorno do valor pago no cartão, oferecendo apenas crédito para utilização futura, com prazo limitado. Entretanto, entendo que a retenção integral do valor é excessiva, considerando que: o cancelamento ocorreu com ampla antecedência. não houve utilização da hospedagem. o imóvel poderia ser disponibilizado novamente para reserva. e o contrato definitivo mencionado pela própria empresa, que seria enviado via Clicksign, não chegou a ser assinado. Além disso, observei posteriormente alterações no site e nas políticas apresentadas pela empresa após o início da contestação. Também entrei em contato com o banco Itaú para contestar a cobrança, porém o valor foi relançado na fatura após apresentação de documentos e políticas internas pela empresa. Ressalto ainda que, após o início da contestação, observei alteração do domínio do site, mudança do nome utilizado comercialmente e modificações nas políticas apresentadas anteriormente no momento da contratação. Diante disso, solicito análise da situação, considerando possível abusividade na retenção do valor pago e a ausência de restituição no método original de pagamento, mesmo com cancelamento realizado com grande antecedência e sem utilização do serviço.

Pedido: Devolução proporcional/total do valor cobrado/pago

Procurou o Fornecedor, protocolo nº: Sim

Retorno: O Fornecedor não se manifestou em sistema, no prazo. Assim (o)a consumidor (a) declarou a não solução e solicitou a continuidade, ressaltando que recebeu resposta do Fornecedor, e que discorda da retenção integral do valor pago, pelos seguintes motivos: o cancelamento foi solicitado com aproximadamente 58 dias de antecedência da data do check-in; o serviço não foi utilizado em nenhum momento; não houve assinatura de check-in, entrada no imóvel ou qualquer comprovação de utilização da hospedagem; após o cancelamento, a acomodação voltou a ficar disponível para novas reservas, demonstrando que havia tempo razoável para eventual relocação da hospedagem e redução de possíveis prejuízos; o valor não foi estornado, sendo oferecido apenas crédito com prazo limitado para utilização, o que considero desproporcional ao caso; o contrato mencionado para assinatura via Clicksign nunca chegou a existir, pois seria enviado apenas próximo à estadia. Esclarece ainda que, embora o cancelamento tenha ocorrido por motivo pessoal, a solicitação foi realizada com ampla antecedência e sem qualquer utilização do serviço.



Também destaca que, no momento da contratação, as condições relacionadas à política de cancelamento e à característica de “não reembolsável” não estavam apresentadas de forma suficientemente clara e ostensiva no fluxo principal da reserva, conforme demonstram os registros e imagens anexadas da época da contratação realizada no site “Casa Sabor Chocolate”. Embora o fornecedor alegue existência de tarifa não reembolsável, entendo que a retenção integral do valor, mesmo diante de cancelamento realizado com aproximadamente 58 dias de antecedência, ausência de utilização do serviço e possibilidade de nova locação da acomodação, configura desvantagem excessiva ao consumidor.

Impresso em 23/06/2026